

VERTRAG UND INTEGRIERTE VOLLMACHT

Living Sculpture / Transparenzprojekt - Vereinbarung ueber eine 7-taegige Performance

Paragraph 1 Vertragsparteien

Kuenstler / Performer: Achim Mentzen, E-Mail: achimmentzen20@gmail.com.

Veranstaltende Institution: _____

Vertreten durch: _____

Paragraph 2 Gegenstand des Vertrages

Gegenstand ist die Durchfuehrung der Performance Living Sculpture / Transparenzprojekt.

Der Kuenstler stellt sich fuer einen Zeitraum von sieben Tagen als lebende Skulptur in einem

von der Institution bereitgestellten Ausstellungsraum zur Verfuegung. Die Performance ist auf

oeffentliche Nacktheit innerhalb des vereinbarten kuenstlerischen Rahmens ausgerichtet.

Schlafen, Essen, Koerperpflege und sonstige normale Alltagshandlungen koennen

Bestandteil

der Ausstellung sein.

Paragraph 3 Zustandekommen und Wirksamkeit

Der Vertrag wird verbindlich, sobald die veranstaltende Institution ihn durch eine hierzu

berechtigte Person unterschreibt und die unterschriebene Fassung per E-Mail an den Kuenstler

sendet. Mit dem Eingang der unterschriebenen Fassung bei Achim Mentzen gilt der Vertrag als

angenommen und wirksam. Der Zeitpunkt des E-Mail-Eingangs gilt als Vertragsdatum. Die

elektronische Uebermittlung der unterschriebenen Fassung dient zugleich als Nachweis des Vertragsschlusses. Aenderungen und Ergaenzungen beduerfen der Textform und der

Zustimmung

beider Vertragsparteien.

Paragraph 4 Verbindliche Zusage des Kuenstlers

Der Kuenstler erklaert seine Teilnahme bewusst, freiwillig und verbindlich. Er

verpflichtet sich,

die vereinbarte Performance waehrend der Vertragslaufzeit entsprechend dem vereinbarten kuenstlerischen und organisatorischen Konzept durchzufuehren. Die oeffentliche Nacktheit ist

ist

ausdruecklich Teil der vereinbarten Performance. Die Zusage umfasst jedoch keine

Einwilligung

in sexuelle Handlungen, koerperliche Uebergriffe oder Handlungen ausserhalb des

vereinbarten

kuenstlerischen und organisatorischen Rahmens. Gesetzlich geschuetzte Rechte,

insbesondere

koerperliche Unversehrtheit und persoenliche Selbstbestimmung, bleiben unberuehrt.

Paragraph 5 Pflichten der Institution

Die Institution stellt einen geeigneten und sicheren Ausstellungsraum sowie die fuer die

7-taegige Durchfuehrung erforderlichen Moeglichkeiten fuer Schlafen, Waschen und

grundlegende

Versorgung bereit. Sie organisiert den Besucherverkehr und trifft angemessene Massnahmen

zum

Schutz des Kuenstlers vor unerwuenschem Anfassen, Belaestigung, Bedrohung oder koerperlichen Uebergriffen. Die konkreten Haus-, Sicherheits- und Besucherregeln werden vor Beginn der Performance gemeinsam festgelegt.

Paragraph 6 Integrierte Vollmacht

Der Kuenstler bevollmaechtigt die Institution, soweit dies fuer die Durchfuehrung der Performance

erforderlich ist, ihn in organisatorischen Angelegenheiten gegenueber Presse, Medien, Kooperationspartnern und sonstigen an der Veranstaltung beteiligten Stellen zu vertreten.

Die Vollmacht umfasst insbesondere die organisatorische Kommunikation, Terminabstimmung, Pressekoordination, Dokumentationsorganisation sowie die Abstimmung der vereinbarten oeffentlichen Kommunikation ueber das Projekt.

Paragraph 7 Grenzen der Vollmacht

Die Vollmacht berechtigt nicht zu sexuellen Handlungen, koerperlichen Eingriffen, medizinischen

Massnahmen oder sonstigen Handlungen gegen den aktuellen Willen des Kuenstlers. Eine Verlaengerung

der Performance, eine neue Performance oder eine wesentliche Aenderung des vereinbarten Konzepts

bedarf einer gesonderten Zustimmung. Die Vollmacht umfasst keinen Zugriff auf private E-Mail-

Konten, Passwoerter, Bankkonten oder sonstige private Zugangsdaten.

Paragraph 8 Dauer

Die Vereinbarung umfasst die Vorbereitung, die vereinbarte 7-taegige Performance sowie die

erforderliche organisatorische Nachbereitung. Eine Verlaengerung ueber sieben Tage hinaus ist

nur aufgrund einer gesonderten Vereinbarung beider Parteien moeglich.

Paragraph 9 Medien und Dokumentation

Foto-, Video-, Audio- und Textdokumentation koennen Bestandteil des kuenstlerischen Projekts sein.

Art und Umfang der Nutzung, Veroeffentlichung und Archivierung werden zwischen den Parteien im

Rahmen der jeweils geltenden Rechte und Einwilligungen vereinbart. Die Persoenlichkeitsrechte

des Kuenstlers bleiben zu beachten.

Paragraph 10 Verguetung

Eine Verguetung wird nur geschuldet, wenn sie ausdruecklich in einer gesonderten Vereinbarung

oder diesem Vertrag festgelegt wird. Vereinbarte Aufwendungen und Sachleistungen werden entsprechend den getroffenen Absprachen erbracht.

Paragraph 11 Schlussbestimmungen

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchfuehrbar sein oder werden,

bleibt die Wirksamkeit der uebrigen Bestimmungen unberuehrt. Die Parteien verpflichten

sich,
eine unwirksame oder undurchfuehrbare Regelung durch eine Regelung zu ersetzen, die dem
wirtschaftlichen und kuenstlerischen Zweck moeglichst nahekommt. Es gilt das jeweils
anwendbare
Recht.

Annahme durch die Institution

Die veranstaltende Institution bestaetigt durch ihre Unterschrift die Annahme dieses
Vertrages

einschliesslich der integrierten Vollmacht. Die unterschriebene Fassung wird per E-Mail
an

achimmentzen20@gmail.com uebermittelt. Der Vertrag tritt mit Eingang der
unterschriebenen

Fassung beim Kuenstler in Kraft.

Ort / Datum: _____

Fuer die veranstaltende Institution:

Unterschrift: _____

Achim Mentzen - Kuenstler / Performer:

Unterschrift: _____